

0000267-66.2022.8.26.0562

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Luiz Francisco Tromboni

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... que a autora notificou o Banco logo após o furto do cartão, solicitando o cancelamento do cartão, mas que adveio a operação de compra e venda fraudulenta e que o banco não ressarcia a autora.

Agora, a ré tenta se isentar de responsabilidade, imputando toda a culpa à autora e ao terceiro fraudador, entretanto, sem o menor sucesso, quer porque o serviço de atendimento ao cliente foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Rua São Francisco, 242, Santos-SP - cep 11013-202

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000267-66.2022.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000267-66.2022.8.26.0562

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

SONIA MARIA DOS SANTOS MOREIRA

Requerido:

Banco Itaucard S.A.

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

CONCLUSÃO

Aos 16 de dezembro de 2022, faço estes autos conclusos ao Dr. LUIZ FRANCISCO TROMBONI, MM. Juiz de Direito Titular. Eu, Cinthya Fidélis de Paula Vilani, Assistente Judiciário, matrícula nº 358.599, digitei.

VISTOS.

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95, passo desde logo à decisão do processo.

A ação é procedente.

De que se trata de relação de consumo ninguém duvida. O Código de Defesa do Consumidor não deixa a menor margem de dúvidas. Aliás, o Código é expresso em diversos dispositivos.

O artigo 3º estabelece de maneira clara que serviço "é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária".

O artigo 52 do mesmo diploma legal também é claro ao estabelecer que serviços que envolvam a outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor é relação de consumo.

Vê-se, portanto, que se aplicam as regras do Código do Consumidor ao caso concreto. De outro lado, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, o ônus da prova é do prestador de serviços e não da autora consumidora.

Ocorre, entretanto, que o Banco réu não cumpriu com o seu mister. Tinha o ônus da impugnação especificada dos fatos, mas não contestou os fatos alegados na inicial, tornando-os incontroversos, ou seja, não contestou o fato de que a autora notificou o Banco logo após o furto do cartão, solicitando o cancelamento do cartão, mas que adveio a operação de compra e venda fraudulenta e que o banco não ressarcia a autora.

Agora, a ré tenta se isentar de responsabilidade, imputando toda a culpa à autora e ao terceiro fraudador, entretanto, sem o menor sucesso, quer porque o serviço de atendimento ao cliente foi acionado de imediato pela autora, bem como, o gerente, posteriormente, que não atendeu prontamente a autora, que não pode ser penalizada pela defeituosa prestação de serviço do SAC da ré que não funciona a contento e do gerente que não atendeu à autora, quer porque a ré permitiu que os estelionatários acessassem todos os dados pessoais da autora que são sigilosos, tudo a indicar a possível participação interna de alguém mal intencionado ou o descuido na manutenção dos dados sigilosos da autora, quer porque a ré se esquece que a empresa que permitiu a compra fraudulenta é credenciada por ela, que mantém as máquinas de cartão de crédito.

O mais incrível é que na data do golpe, os estelionatários pediram que a autora ligasse ao número que consta no verso do cartão e quem atendeu foi um estelionatário, não se sabendo como foi possível interceptar a linha telefônica da ré.

Ora, considerando que as empresas de cartão de crédito efetuam pagamento às suas empresas credenciadas no mínimo trinta dias após a operação realizada pelo consumidor e atento ao fato que se tratava de compra em 04 parcelas, houve mais do que tempo suficiente para cancelar a operação fraudulenta, livrando a consumidora do prejuízo, mas a ré preferiu lucrar com a atividade criminosa, obtendo as taxas relativas à transação fraudulenta, em detrimento de sua cliente.

A ré ainda tenta imputar toda a culpa à autora vítima de furto, entretanto, ele agiu com diligência e presteza e comunicou imediatamente o fato, de modo que negligente foi da ré que convalidou a operação fraudulenta em benefício do furtador estelionatário e em detrimento da consumidora, bem como, da empresa que se deixou fraudar e em benefício próprio, sendo certo que não se tratou de entrega voluntária, mas sim de furto e estelionato a partir da obtenção dos dados sigilosos da autora com a conivência do banco réu, que, insista-se, lucrou com a operação fraudulenta.

A propósito, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva e independe de culpa.

De qualquer modo, ainda que não se tratasse de relação de consumo, mesmo assim a ação deveria ser julgada procedente.

Com efeito, não se pode aceitar a argumentação da ré no sentido de que agiu regularmente.

Não vislumbro a culpa exclusiva de terceiro, porque havia tempo para cancelar as operações fraudulentas e a ré permaneceu inerte.

A própria ré reconhece que as suas empresas credenciadas têm o dever de checar os documentos de identidade e a assinatura dos portadores do cartão.

A ré nunca assume a responsabilidade, ora imputa toda a culpa às suas empresas credenciadas que mantêm as máquinas de cartão, ora imputa toda a culpa aos consumidores, ora imputa toda a culpa aos estelionatários, mas nunca assume a sua culpa que decorre do seu sistema que não oferece a segurança e permite a fraude.

O Banco errou por imprudência e negligência no ato do cancelamento das operações, no ato do pagamento indevido à empresa fraudada e ao estelionatário, se é que pagou, e no ato das cobranças indevidas.

A responsabilidade do Banco é ainda indireta e subjetiva em razão da má escolha e falta de vigilância das empresas credenciadas e dos seus prepostos que permitiram a violação do sigilo dos dados da autora, culpa in vigilando e culpa in eligendo.

A causa, o nexo de causalidade, o resultado danoso e a culpa são fatos comprovados.

A simples falha na prestação de serviço, as cobranças indevidas, os pagamentos indevidos feitos à empresa fraudada e ao estelionatário já são suficientes para caracterização do resultado danoso.

Por fim, impõe-se acolher o pedido declaratório de inexigibilidade dos débitos relativos à anuidade, uma vez que a ré vem cobrando as anuidades, impedindo o cancelamento do cartão, sem que a autora venha se utilizando dele.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de indenização c.c. obrigação de fazer e declaratória que SONIA MARIA DOS SANTOS MOREIRA move contra Banco Itaucard S.A. e, em consequência, declaro rescindido o contrato de administração de cartão de crédito e a inexigibilidade dos débitos questionados nestes autos (encargos e anuidades) e condeno a ré a restituir ao autor a importância de R\$ 1.998,96, com correção monetária a partir da data dos desembolsos e juros legais de mora de 1% ao mês a partir da citação e a se abster definitivamente de efetuar novas cobranças dos débitos questionados nestes autos (encargos e anuidades), e de inscrever o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de incorrer, respectivamente, na multa cominatória mensal de R\$ 500,00 para o caso de descumprimento (cobrança) e na multa cominatória diária de R\$ 500,00 para o caso de descumprimento (inscrição), observado o teto limite de R\$ 5.000,00, mantendo definitiva a antecipação dos efeitos da tutela,

Deixo de condenar nas verbas de sucumbência, conforme artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Eventual recurso deverá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação deste. Nos termos do artigo 72, "a", "b" e "c" do Provimento nº 1.670/09 do Conselho Superior da Magistratura, de 17/09/2009, o preparo recursal, a ser recolhido em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso, corresponderá a 1% do valor da causa, cujo mínimo não pode ser inferior a 05 (cinco) UFESPs, além de outros 4% do valor da condenação, respeitando também o mínimo de 05 (cinco) UFESPs, e às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses utilizados, nos termos do Comunicado CG 489/2022.

P.R.I.C.

Santos, 16 de dezembro de 2022.

LUIZ FRANCISCO TROMBONI

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA